东莞市常平镇“4？16”一般道路交通事故调查报告

2018年04月16日，在东深公路东莞市常平镇司马村加德士加油站红绿灯路口路段，发生一辆重型货车和一辆牵引车追尾的交通事故，造成2人死亡，1人受伤。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，市人民政府成立了由常平镇陈锐毅副镇长为组长，常平镇安监分局、镇交警大队、镇交通分局、镇监察室、镇公安分局、镇总工会等相关单位人员组成的东莞市常平镇“4·16”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组），开展事故调查工作。同时邀请了事故单位所在地人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检验鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1. 赣C86903号重型普通货车，品牌型号:解放牌CA1310P66K2L7TE，注册日期：2014年06月21日，检验有效日期至2018年06月30日，登记住所：江西省铜鼓县排埠集镇，车主：铜鼓县永全物流有限公司，事故发生时该车从东深公路桥头镇往樟木头方向行驶，车辆核定载人数3人，实载3人，核定载质量18.585吨，事发时车上载货约50吨，超载169%。

货车购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：永安财产保险股份有限公司江西分公司，其中商业险第三者责任险赔偿限额为110万元。

2. 粤AL2217号重型半挂牵引车，品牌型号:日野牌YC4251SS2PK，注册日期：2012年11月30日，检验有效日期至2018年11月30日，登记住所：广东省广州市广州经济技术开发区宝石路11号第八层810房，车主：广州市众联物流有限公司，车辆核定载人数3人，实载1人，核定载质量40吨，事发时车上载货约80吨，超载100%。

（二）肇事驾驶员情况

1. 赣C86903号重型普通货车驾驶人：陈龚平，住址：××××××，身份证号：××××××，持B2型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2014年7月15日，有效期至2020年7月15日，符合驾驶大型货车条件。经查，陈龚平近三年来4次交通违法记录，没有交通事故记录。

2. 粤AL2217号重型半挂牵引车驾驶人：王树辉，住址：××××××，身份证号：××××××，持A2型机动车驾驶证，初次领证日期：2003年5月12日，有效期至2021年5月12日。经查，王树辉近三年来有7次交通违法记录，没有交通事故记录。

（三）肇事车辆检验检测情况

1. 交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对陈龚平血液进行酒精检验，检验结果为0mg/100ml，没有涉嫌酒后驾驶。

2. 交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对王树辉血液进行酒精检验，检验结果为0mg/100ml，没有涉嫌酒后驾驶。

3. 交警部门委托东莞市广协鉴定评估有限公司对赣C86903号重型普通货车进行检验，得到如下鉴定结论：该车制动系统、转向系统、灯光系统均不符合安全技术要求标准（不合格）。

4. 交警部门委托东莞市广协鉴定评估有限公司对粤AL2217号重型半挂牵引车进行检验，得到如下鉴定结论：该车转向系统符合安全技术要求标准（合格），制动系统、灯光系统（左前雾灯）不符合安全技术要求标准（不合格），粤AP267挂重型集装箱半挂车灯光系统符合安全技术要求标准（合格），制动系统不符合安全技术要求标准（不合格）

5. 交警部门委托广东省康怡司法鉴定中心对粤AP267挂重型集装箱半挂车车厢反光标识、后下部防护装置是否符合国家相关标准进行鉴定，得出如下结论：该半挂车的后部车身反光标识不符合GB 23254-2009《货车及挂车车身反光标识》中的有关规定，后下部防护装置不符合GB 11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》中的有关规定。

（四）事故现场情况

1. 天气情况。事发地点2018年04月16日03时50分许为晴天，视线清晰，能见度良好。

2. 道路情况。事故路段呈南北走向，设有交通信号灯，T字型路口，路面为平直柏油路。经查，事故路段的技术指标，交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3. 车辆痕迹。（1）赣C86903号重型普通货车车头有与粤AL2217号重型半挂牵引车牵引的粤AP267挂号重型集装箱碰撞的痕迹，车头已严重挤压变形，离地高为110cm至220cm。（2）粤AL2217号重型半挂牵引车牵引的粤AP267挂号重型集装箱尾部见有与赣C86903号重型普通货车车头碰撞痕迹，离地高为110cm至150cm。

4. 路面痕迹。地面见赣C86903号重型普通货车车载货物（袋装水泥），粤AL2217号重型半挂牵引车在赣C86903号重型普通货车前方，与赣C86903号重型普通货车撞在一起，路面无赣C86903号重型普通货车刹车痕迹，路面上遗留有赣C86903号重型普通货车的散落物。

（五）涉事车辆所有人的有关情况

经查，赣C86903号重型普通货车的车主是铜鼓县永全物流有限公司。统一社会信用代码：91360926MA35GA1U36；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：江西省宜春市铜鼓县排埠集镇；法定代表人：吴有全；成立日期：2016年01月18日；营业期限至：长期；登记状态：存续（在营、开业、在册）；经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备、集装箱）、二手车交易，汽车租赁，货物包装、搬运、装卸、仓储、堆存（危险化学品、易燃易爆品除外），货运信息服务，汽车配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），行政许可信息：道路运输经营许可证，许可证号为：赣交运管许可宜字360926214922。赣C86903号车持有道路运输证。

经查，粤AL2217号重型半挂牵引车（粤AP267挂）车主为广州市众联物流有限公司，车主持有道路运输经营许可证，车辆持有道路运输证。

（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成2人死亡、1人受伤，均为赣C86903号重型普通货车的车上人员，具体情况如下：

1. 死者吴和平，赣C86903号重型普通货车乘客，住址：××××××。经法医检验，证实吴和平属钝性暴力（如交通事故）致颅脑损伤死亡。

2. 死者徐丙华，赣C86903号重型普通货车乘客，住址：××××××。经法医检验，证实徐丙华属钝性暴力（如交通事故）致颅脑损伤死亡。

3. 伤者陈龚平，赣C86903号重型普通货车司机，住址：××××××，身份证号：××××××。陈龚平右腿骨折，对照相关标准陈龚平属轻伤。

4. 事故直接经济损失约160万元。

（七）货物源头情况

赣C86903号重型普通货车所拉货物为袋装水泥，从东莞市中堂镇的东莞市伟业水泥有限公司出发，送到东莞市清溪镇一工地。货车两名乘客吴和平、徐丙华均为水泥搬运工，是陈龚平通过自然人老潘请来的散工。

东莞市伟业水泥有限公司，统一社会信用代码91441900682434323M；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：东莞市中堂镇蕉利村蕉利工业区；法定代表人：周兆林；成立日期：2008年11月25日；营业期限：长期；登记状态：在营（开业）；经营范围：水泥熟料粉磨；销售；水泥；生产和销售；干混砂浆、建筑干粉腻子、浆状腻子；设立研发机构，研究和开发新型建筑涂料产品，货物进出口，仓储服务，装卸服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。行政许可信息：全国工业产品生产许可证，许可证号：XK08-001-03677。

粤AL2217号重型半挂牵引车（粤AP267挂）所拉货物为钢卷。从广州市黄埔区黄埔码头出发，送到惠州沥林永兴五金钢材厂。车上只有驾驶人一人。

广州市众联物流有限公司，统一社会信用代码914401127994187819，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，企业地址：广州市黄埔区宝石路24-36号6-9楼(部位：9009房)。法定代表人：陈彩云。成立日期：2007年3月8日。经营范围：装卸搬运；国际货运代理；仓储代理服务；道路货物运输代理；货物报关代理服务；水上货物运输代理；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

2018年04月16日03时50分许，当事人陈龚平驾驶赣C86903号重型普通货车（车上载有两名乘客:吴和平、徐丙华）途经东深公路东莞市常平镇司马村加德士加油站红绿灯路口路段时，追尾由王树辉驾驶正在等候红绿灯的粤AL2217号重型半挂牵引车牵引的粤AP267挂号重型集装箱半挂车，造成吴和平、徐丙华当场死亡、陈龚平受伤及两车辆损坏的交通事故。

（二）应急处置情况

1. 2018年4月16日3时55分，东莞市常平交警大队接到当事人王树辉的来电，称在东莞市常平镇东深路加德士红绿灯路段，发生一辆重型货车和一辆牵引车相撞的交通事故。接到报警后，东莞市常平交警大队高度重视，第一时间组织警力出警。4时10分，常平交警大队郑寿勋副大队长、事故中队中队长叶耀棠带领民警到达事故现场，开展抢救伤者和勘查取证等工作。

2. 应急救援情况。4时10分，交警部门人员到达现场后，发现一辆赣C86903号重型普通货车在粤AL2217号重型半挂牵引车后面5米，赣C86903号重型普通货车2名乘客被卡在副驾驶位置，消防队员正在抢救2名乘客。

3. 应急处置评估意见。经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

（三）善后处理情况

事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作组，全力做好伤者救治和死伤者家属安抚工作。死者徐丙华、吴和平的遗体已在殡仪馆火化，司机陈龚平被传唤回常平交警大队接受调查。死伤者家属现情绪稳定，未出现过激言行。事故善后各项工作平稳有序开展。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因。陈龚平疲劳驾驶机动车上路行驶，是造成事故的直接原因。经查，陈龚平事发前24小时内只休息了两三个小时，然后连续驾车两三个小时。陈龚平供述，发生交通事故前睡着了；同时，在事故现场未发现陈龚平所驾驶的赣C86903号重型普通货车有任何的制动或避让措施。综合调查所得证据，可认定陈龚平疲劳驾驶造成这次交通事故的发生。

2.间接原因。陈龚平驾驶一辆超载的、制动系统、转向系统重要技术安全部件均不符合安全技术要求标准的机动车上路行驶，是造成该事故的间接原因。

（二）事故性质

经调查认定，东莞市常平镇“4?16”一般道路事故是一起一般生产安全责任事故。

四、相关单位履职情况

（一）相关部门履职情况

常平镇交警大队根据辖区道路交通事故、交通违法的主要特点，重点加强对“两客一危”、重型货车、7座以上面包车，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾毒驾、假牌套牌等的突出违法行为的整治力度，2018年1月1日至5月25日，该大队查处货车超载107宗，机动车载货长度、宽度、高度超过规定的71宗，未按规定涂喷放大的牌号或放大的牌号不清晰的12宗，疲劳驾驶5宗；同时，该大队建立了二十四小时不间断的巡逻模式，切实加强对午后、夜间和周末、双休日等重点时段的管控，最大限度地预防和遏制道路交通事故的发生。

常平交通分局根据市、镇两级文件精神开展路面执法检查，落实运输行业监管工作，并采取突击查处和长效监管、源头治理和路面执法相结合的原则，开展联合治超行动。今年初，常平交通分局和黄江交通分局联合制定《第三片区开展2018年道路运输执法跨区域联合行动工作方案》，成立联合执法组，每周开展不少于1次的联合执法行动。另外，牵头制定《常平镇治理车辆超载超限工作方案》，根据方案要求，每周开展不少于一次治超专项行动（公安分局、交警大队、城管分局）。主要在东深路段、东平大道路段、S255路段、X239路段、X242、X246等路段开展联合执法行动。行动至今，已开展治超专项执法行动27次，出动执法人员395人次，检查车辆950多辆次，共查处各类交通运输违法案件48宗，有效震慑了超限超载违法行为，保障我镇道路运输安全。

（二）事故相关单位及人员履职情况

1. 铜鼓县永全物流有限公司通过融资租赁的形式将车辆卖给了陈龚平，与陈龚平签订了汽车租赁合同。赣C86903号货车登记在铜鼓县永全物流有限公司名下，车辆实际支配人是陈龚平。铜鼓县永全物流有限公司不参与车辆经营，车辆维护责任和事故责任由陈龚平负责。该公司制定了安全生产责任制、安全培训和教育制度、安全生产监督检查制度、车辆设备安全管理制度等，按照相关要求为该车辆安装了GPS定位装置并实施监控，会定期通过微信等方式提醒驾驶员不要疲劳驾驶、不要有超速超载行为。但铜鼓县永全物流有限公司未定期实施驾驶员安全教育培训，未及时排查赣C86903号货车安全部件隐患，让存在重大隐患的车辆超载上路。

2.东莞市伟业水泥有限公司持有全国工业产品生产许可证，安全生产管理制度相对完善。但是该公司未制定货物出厂装载制度，未采取技术措施、管理措施治理外来运货车辆超载问题，对车辆超载置之不理，造成赣C86903超载出场。

3. 广州市众联物流有限公司安全管理不到位，未及时排查粤AL2217号（粤AP267挂）货车安全部件隐患，允许车辆超载上路。

五、责任认定及处理建议

1. 陈龚平疲劳驾驶一辆超载的、制动系统、转向系统重要技术安全部件均不符合安全技术要求标准机动车上路行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第二款、第四十八条第一款之规定，是导致此起事故的根本原因。依照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《交通事故处理程序规定》第四十六条第（一）项的规定，陈龚平负此事故的全部责任。鉴于其行为涉嫌犯罪，建议由东莞市交警部门以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

2. 王树辉驾驶一辆超载、牵引车灯光系统（左前雾灯）、半挂车制动系统不符合安全技术要求标准，以及半挂车车厢反光标识、后下部防护装置不符合国家相关标准的货车上路行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》九十二条第二款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十六条第（一）项的规定，建议东莞市交警部门对王树辉予以行政处罚。王树辉对事故的发生不负有责任。

3.铜鼓县永全物流有限公司未定期实施驾驶员安全教育培训，未及时排查赣C86903号货车车辆隐患，让存在重大隐患的车辆上路，涉嫌非法出租道路运输经营许可证件，存在过错。建议由铜鼓县道路运输管理部门依据相关法律法规给予行政处罚。铜鼓县永全物流有限公司对事故的发生不负有安全生产责任。

4.东莞市伟业水泥有限公司未采取技术措施、管理措施治理超载，让货车超载出站，存在过错。建议由东莞市中堂镇道路运输管理部门依据《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（广东省人民政府令第201号）第十二条，对其进行处理。东莞市伟业水泥有限公司对事故的发生不负有安全生产责任。

5. 广州市众联物流有限公司安全管理不到位，未及时排查粤AL2217号（粤AP267挂）货车隐患，让存在重大隐患的车辆超载上路，存在过错。建议由广州市道路运输管理部门依据相关法律法规予以处理。广州市众联物流有限公司对事故的发生不负有安全生产责任。

事故涉及其他法律责任，如其他当事人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、防范和整改措施

（一）加强路查路检，严查货车超载等交通违法行为。此次事故的双方车辆都涉及严重超载行为，反映出我镇相关道路的货车超载的交通违法行为依然十分突出。为有效打击货车超载等交通违法行为，预防和遏制涉货车超载的道路交通事故的发生，交警部门要加强重点路段、重点时段的路查路检工作，加强执法力度，用足执法手段，严厉打击此类交通违法行为。

（二）落实源头管理，堵塞安全漏洞。此次事故中，事故双方大货车管理者对车辆交通安全管理流于形式，缺乏有效监管，使货车长期超载运行造成严重的交通安全隐患。中堂伟业水泥厂对承运水泥货车出厂时不履行安全监管责任，放任超载货车出场运行，造成严重安全隐患。车辆所有人及伟业水泥厂安全监管责任不到位，建议有关部门对企业或相关责任人作出处罚，并责令整改，强化安全监管责任，防止类似事故的再次发生。

（三）加强安全宣传，营造浓厚安全生产氛围。该事故为典型的安全责任不落实而造成的死亡事故，建议有关部门加以宣传，并到货运、客运企业、站场等重点单位开展安全生产宣传教育工作，警醒相关责任人要严格落实安全生产责任制度，防止各类违法行为及事故的发生。

东莞市常平镇“4?16”一般道路交通事故调查组

2018年5月18日

扫一扫在手机打开当前页

机关

版权声明 | 联系我们 | 网站地图

主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800

公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号

技术支持：开普云

政府网站找错

-友情链接-